

1501678-89.2021.8.26.0082

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS CAMARGO DE SIQUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

MARCOS VINÍCIUS CAMARGO DE SIQUEIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 81/82 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, 18550-073 - Boituva - SP

Telefone: (015) 3416-6252 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1501678-89.2021.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501678-89.2021.8.26.0082

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS CAMARGO DE SIQUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

MARCOS VINÍCIUS CAMARGO DE SIQUEIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 81/82 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que no dia 13 de dezembro de 2021, por volta das 01h58min, na Rua Francelino Domingues dos Santos, nº 275, Jardim Irene, no município de Iperó, Comarca de Boituva, adquiriu e trouxe consigo, para fins de tráfico, 147 (cento e quarenta e sete) porções de

Cocaína, com peso líquido aproximado de 37,19 (trinta e sete gramas e dezenove centigramas) e 105 (cento e cinco) porções de crack, com líquido aproximado de 16,63g (dezesesseis gramas e sessenta e três centigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto.

Concessão de liberdade provisória mediante cautelares às fls. 38/40.

Decisão à fl. 83 de notificação para apresentação de defesa.

Réu notificado em 11 de maio de 2022 (fl. 98). Apresentação de Defesa Prévia às fls. 86/88.

Decisão pelo recebimento da denúncia às fls. 104, com designação da audiência de instrução e julgamento.

Em audiência virtual, realizada de acordo com o Comunicado CG 284/2020, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi devidamente interrogado, com a apresentação das alegações finais de forma oral.

Em suas razões, a representante do Ministério Público pugnou pela desclassificação da conduta para porte de entorpecentes.

Já a Defesa postulou pela nulidade da prova, absolvição e subsidiariamente a imposição de pena de advertência.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecente está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02 e 03), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 10), pelos Laudos Periciais (fls. 12/16 e 74/76), pelo Auto de Incineração (fl. 99), pelo Relatório Final (fls. 59/60) e pelos depoimentos colhidos.

Os laudos periciais (fls. 12/16 e 74/76) trazido detectou a presença de Cocaína, substâncias que está na lista dos entorpecentes e psicotrópicos de uso proscrito no Brasil. Válido o laudo, configurada a materialidade do delito.

Não ocorre de modo diverso em relação à autoria.

Em depoimento na Delegacia, os Guardas Municipais César de Souza e Marialdo Souza Pinto disseram que, por volta das 01h58min na data dos fatos, em patrulhamento avistaram na via pública da Rua Francelino Domingues dos Santos, altura do numeral 275, Iperó, um indivíduo sozinho caminhando em atitude suspeita segurando uma sacola plástica. Informaram que o local já é conhecido pela prática do tráfico de drogas, decidindo, assim, abordarem o indivíduo. Apontaram que no interior da sacola havia 147 pequenos invólucros contendo aparentemente cocaína e 105 pequenos invólucros contendo aparentemente crack, não sendo encontrado nada mais de interesse policial, nem mesmo dinheiro. Afirmaram que as substâncias estavam acondicionadas em porções individuais prontas para a comercialização. Que a pessoa abordada se identificou como Marcos Vinicius Camargo de Siqueira, e que este teria declarado ter comprado as drogas na cidade de Boituva e seriam para o seu próprio consumo.

Em juízo, mantiveram suas versões.

Durante interrogatório policial, o réu, ao ser indagado sobre os fatos, confirmou que levava consigo entorpecentes, cocaína e crack, mas que estes destinavam-se para seu próprio uso. Afirmou tê-los comprado no bairro Novo Mundo, em Boituva/SP, pagando o valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em cocaína e R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em crack. Alegou que esse valor em espécie da sua rescisão do contrato de trabalho, uma vez que foi dispensado no final do mês de novembro do ano em questão. Por fim, disse não saber indicar quem lhe vendeu as drogas.

Em juízo, manteve a versão, dizendo que as drogas visavam ao seu consumo pessoal. Pois bem.

A preliminar alegada pela Defesa em alegações orais, sobre a ilegalidade da prisão pela atuação da GCM, não merece acolhimento. Conforme a prova dos autos, a abordagem do réu foi ocasional e não decorreu de qualquer atuação ativa ou investigativa dos GCMS. A possibilidade de cumprirem prisões em flagrante delito é dada a qualquer cidadão e já está assente e reconhecido legalmente que a Guarda Municipal pode exercer papel de apoio à segurança pública.

No mais, o réu declarou que trazia as drogas para consumo próprio, não negando que estava com ela. Assim, descabida a absolvição.

Não obstante a quantidade de entorpecentes que detinha, não foram apontados e comprovados outras circunstâncias que ensejassem a certeza necessária ao decreto condenatório. O réu não detinha dinheiro consigo e também não foi visto em contato com outras pessoas pelos GCMs.

Assim, na esteira do quanto posto pelo Ministério Público, a conduta deve ser desclassificada para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Quanto à penalidade a ser imposta, na época dos fatos o réu era primário. Logo, a pena mais adequada é a de advertência, mais branda às suas condições pessoais na ocasião e mais de acordo com a alegação do envolvimento drástico com entorpecentes. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para desclassificar a conduta prevista na denúncia e condenar MARCOS VINÍCIUS CAMARGO DE SIQUEIRA a cumprir pena de advertência porque incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Poderá apelar em liberdade, se por outro não estiver preso.

Arbitro ao defensor o valor máximo de honorários previstos na tabela da OAB/DPE.

Autorizo a incineração dos entorpecentes remanescentes.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, proceda-se ao necessário e após arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Boituva, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA